

II. 지적내용

제 목 : 보증심사 및 보증채무이행 검토 소홀

처분대상자 : ① ◇◇◇ [㉠관련]
 (관련인) ② ●●● [㉠관련]
 ③ ▲▲▲ [㉠관련]
 ④ ■■■ [㉡관련]
 ⑤ ◆◆◆ [㉡관련]
 ⑥ ◎◎◎ [㉡관련]

처분종류 : ① 주의촉구
 ② 주의촉구
 ③ 주의촉구
 ④ 주의촉구
 ⑤ 주의촉구
 ⑥ 주 의

처분사유

위 ㉠ 관련인은 ◎◎지점에서 ㈜■■■■(대표이사 ◆◆◆)에 대한 시설자금 보증심사 업무를 담당하였습니다.

시설자금보증 취급시에는 「신용보증규정」 제3조(보증원칙), 「보증심사 운용요령」 제4조(보증심사원칙), 「시설자금에 대한 보증 운용기준」 제6조(보증심사 검토사항) 및 제9조(특약부여 일반원칙)에 따라 일반적인 심사사항 이외에도 자기자금 부달능력 및 타인자금의 조달방법 등을 종합적으로 검토하여야 하며, 해당시설에 대한 담보후취가 가능한 경우에는 채권자 및 피보증기업과 사전에 충분히 협의한 후 적절한 보증특약을 부여하여야 합니다.

그런데, 위 ㉠ 관련인은 '00.00.00자 시설자금 보증심사 시 당해시설 총 소요자금 000백만원을 금융차입 000백만원(■■■■ 000백만원, ■■■은행 000백만원)과 자기자금 000백만원으로 조달할 것으로 심사하면서, ■■■은행을 통한 금융차입과 자기자금 조달 가능성에 대한 검토를 소홀히 한 채 시설자금보증 취급하여 고액부실 발생하였습니다.

■■■은행 차입금 000백만원과 관련하여, ■■■의 선순위 대출금액과 ■■■은행의 담보인정비율을 감안할 때 후취담보평가액이 부족함에 따라 대출실행 가능성에 대한 면밀한 검토와 보증조건 등에 대한 충분한 사전 협의가 필요함에도 이에 대한 검토를 소홀히 하여 보증을 취급하였습니다.

자기자금 000백만원 조달과 관련하여, 기지급 및 현금보유 등을 제외한 잔여금 000백만원은 (주)■■■■의 관련계약 및 (주)■■■■와의 투자계약 등을 통한 수입금으로 조달할 것으로 심사하였으나, 계약상대처인 ■■■는 신용상태 악화된 상태였고, 계약 이행 능력이 의문시 됨에도 구체적인 검토나 객관적 근거 없이 자기자금 조달이 가능할 것으로 심사하였습니다.

또한, 토지 관련 0순위 대출에 대해 객관적인 근거 없이 자기자금으로 심사하는 등 자기자금 조달에 대한 검토를 소홀히 하였습니다.

이에 대하여 ㉠ 관련인은 경위서 및 답변서를 통해 채권은행의 자체사정가액, 차입금 규모 및 지가상승 가능성을 감안하여 ㉡은행과 보증조건 협의(㉡은행에서 전자보증신청서 전송)한 후 보증취급하였고, ㉡은행으로 발급한 보증서가 미실행해지 된 이후에도 동일한 조건으로 ㉢은행에서 보증신청하여 보증서 재발급한 바 있어 채권은행에서 충분히 대출 검토 가능한 상황이었다고 주장하고 있습니다.

아울러, (주)㉣ 및 ㉤와의 투자·관권 계약에 따른 선투자금을 통장과 매입장으로 확인하여 이들 계약을 통한 매출이 가능할 것으로 판단하였고, 부실발생 이전까지 동사가 계획했던 자기자금 000백만원 지급 사실이 동사의 매입장으로 확인되는 점을 감안하여 줄 것을 요청하였습니다.

판단컨대, 토지 관련 선순위 대출 상환 능력에 대한 검토가 없었으며, ㉡은행과 보증 조건에 대한 충분한 협의가 없었던 것으로 파악되었는 바, 총 소요자금 중 차입금 000백만원에 대한 조달 가능성은 불투명하였습니다.

따라서, ㉠ 관련인 모두 자기자금 부달능력 등 소요자금 조달 가능성에 대한 검토를 소홀히 한 채 시설자금보증 취급 후 보증조건 미이행 상태에서 고액부실 발생한 책임을 물어 「주의촉구」 처분(「감사업무처리기준」 제32조 제2항 4호(시설자금보증의 타당성 검토 소홀))합니다.

위 ㉠ 관련인은 ▼▼재기지원단에서 ㉥(대표이사 ◆◆◆)에 대한 보증채무이행실사 업무를 담당하였습니다.

시설자금보증에 대하여 보증채무이행실사를 하는 경우에는 「보증채무이행요령」 제10조(공통 심사사항), 「보증채무이행 및 근저당권이전에 관한 업무처리기준」 제6조(시설자금보증 심사사항)에 따라 채권자가 기성고에 대응하여 보증부 대출을 실행하였는지 여부를 검토하여 보증채무이행을 하여야 합니다.

그런데, 위 ㉠ 관련인은 '00.00.00자 시설자금 보증채무이행 심사시 당해 시설에 대하여 채권자의 기성 확인 적정성에 대한 검토를 소홀히 한 채 보증채무를 이행하였습니다.

이에 대하여 ㉠ 관련인은 경위서를 통해 채권기관의 기성확인 적정성에 대한 검토를 소홀히 한 점은 인정하나, 채권기관에서 제출한 기성확인조서가 갈리보고서에 근거하여 작성된 것으로 판단하여 보증채무이행실사를 하였고, ㉠ 관련인 중 ◆◆◆의 경우 소속 재기지원단의 어려운 회수여건과 개인 건강상의 문제에도 적극적인 회수활동으로 구상권회수실적유공 표창장을 수상한 점을 감안하여 선처를 요청하였습니다.

판단컨대, 시설자금보증에 대한 보증채무이행실사시 채권자가 기성고에 대응하여 대출을 실행하였는지 여부를 확인하여야 함에도, 채권기관의 기성 적정성에 대한 검토를 소홀한 것은 잘못된 업무처리이므로 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

따라서, ㉠ 관련인 ㉦ 및 ◆◆◆은 보증채무이행실사시 기본적인 확인사항 등을 소홀히 한 책임을 엄히 물어야 하나, 보증채무 과다 이행에 대하여 부당이득반환 청구의 소를 제기하여 소 진행중인 점을 감안하여 「주의촉구」 처분(「감사업무처리기준」 제32조 제4항(기본 사항확인 소홀))하고, 관련인 ㉧은 본건 지적내용이 실무사안임을 감안하여 「주의」 처분합니다.